



Universidad
Católica
de Cuenca

Unidad Académica de Ciencias Sociales
Carrera de Derecho

Contexto, Cultura y Realidad Socioeconómica

Bloque N°1: Valores humanos, éticos y políticos

Docente de la materia; Prof. Carlos Eduardo Chica-
Villacis.

Contenido creado por el Docente tutor: Abg. Juan
Carlos Romero Heras, Mgs

Cuenca – Ecuador

Bloque No. 1

Realidad Nacional y Ciudadanía

I. Preliminares

Introducción de la unidad

Los valores constituyen principios fundamentales que orientan el comportamiento humano y configuran los marcos normativos y sociales dentro de una comunidad. Su conocimiento es esencial para el estudio del derecho, puesto que, permiten interpretar la justicia, el bien común y la convivencia desde una perspectiva ética y culturalmente situada.

En el contexto ecuatoriano, donde confluyen diversas cosmovisiones, sistemas jurídicos y tradiciones comunitarias, los valores adquieren un carácter plural y dinámico; por esta razón se aborda el concepto, clasificación y función de los valores, así como su vínculo con la ética, la moral y el ejercicio responsable del Derecho en un Estado plurinacional e intercultural.

Resultado de Aprendizaje de la unidad

Analiza los principios éticos, políticos y cívicos de la sociedad ecuatoriana, a través del estudio de valores, derechos, deberes y participación política, así como su evolución histórica, para comprender críticamente la configuración actual del Estado y sus desafíos desde una perspectiva jurídica.

II. Tabla de contenidos

Bloque No. 1	1
Realidad Nacional y Ciudadanía	1
I. Preliminares.....	1
Introducción de la unidad	1
Resultado de Aprendizaje de la unidad	1
II. Contenido científico	3
1.1 Concepto y clasificación de valores	3
1.1.1 Concepto de valores	3
1.1.2 Clasificación de los valores.....	3
1.1.2 Ética y moral en la vida social	4
1.1.3 Valores en el servicio público y la profesión jurídica	5
1.2 Valores, deberes y derechos ciudadanos	6
1.2.1 Ciudadanía y derechos en Ecuador	6
1.2.2 Derechos constitucionales y deberes sociales	8
1.2.3 Cultura democrática y Estado plurinacional	9
1.3 Referencias histórica y sistemática de la realidad social, económica y política del Ecuador	11
1.3.1 Historia del Ecuador moderno.....	11
1.3.2 Transformaciones sociales, económicas y políticas desde la independencia	13
1.3.3 Instituciones sociales y desigualdades persistentes.....	14
Bibliografía y Linkografía	16

III. Contenido científico

1.1 Concepto y clasificación de valores

1.1.1 Concepto de valores

Los valores son cualidades que se imputan a personas, acciones, instituciones, normas o situaciones, que orientan las decisiones, permitiendo identificarlo como bueno, justo, deseable o correcto. Por lo tanto, no son meras características físicas, sino realidades de orden axiológico - valorativo, que se vinculan con la forma en que las sociedades y los individuos entienden el bien.

Dicho de otra forma, los valores serán guías que moldean nuestro comportamiento y que inspiran tanto normas jurídicas como costumbres sociales. A diferencia de los bienes (objetos materiales que poseen valor), los valores no son tangibles, pero se expresan a través de prácticas, modos, leyes, discursos o instituciones.

Por lo tanto, educarnos en valores tiene como propósito desarrollar la capacidad crítica y moral de las personas, instituyendo ciudadanos que promuevan la justicia, la solidaridad, la equidad, la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad.

1.1.2 Clasificación de los valores

A lo largo del decurso de la historia, los valores han sido definidos de diferente manera, dependiendo del contexto cultural, filosófico o social, en esta ocasión vamos a presentar algunas clasificaciones que son oportunas para nuestro estudio:

1. Según su contenido

- **Valores éticos o morales:** se refiere a lo que está bien o mal; por ejemplo: justicia, honestidad, responsabilidad.
- **Valores sociales:** son aquellos que permiten una convivencia armónica dentro de la comunidad, por ejemplo: respeto, solidaridad, tolerancia.
- **Valores culturales:** serán aquellas relacionados con la identidad y cosmovisión de un grupo o nación, por ejemplo: el Sumak Kawsay y/o buen vivir en Ecuador.
- **Valores estéticos:** son aquellos valores que se encuentran vinculados a lo bello o armónico, por ejemplo: el arte, la elegancia, la creatividad.
- **Valores religiosos o espirituales:** están orientados a la relación del ser humano con lo trascendente, por ejemplo: fe, compasión, devoción.
- **Valores económicos:** Se encuentran asociados a la utilidad o productividad, por ejemplo: eficiencia, trabajo, ahorro.

2. Según su jerarquía (axiología): a criterio del filósofo Max Scheler los valores tienen una jerarquía:

- Valores de lo agradable y desagradable (placer, dolor).

- Valores vitales (salud, fuerza, bienestar).
- Valores espirituales (verdad, belleza, justicia).
- Valores religiosos (lo sagrado, lo profano).

Esta jerarquía demuestra que hay valores más altos o más profundos en función de su capacidad de dar sentido a la existencia humana. En el caso ecuatoriano, el concepto del Buen Vivir (Sumak Kawsay), ha sido consagrado en la Constitución de Ecuador, el cual constituye un ejemplo emblemático de un sistema de valores alternativo.

En conclusión, podemos señalar que la comprensión de los valores y su clasificación no es una tarea abstracta o filosófica sino por lo contrario una necesidad práctica para quienes estudian el derecho; en el caso ecuatoriano, al ser una sociedad plurinacional, donde conviven múltiples cosmovisiones y sistemas normativos, los valores no solo ordenan la vida social, sino que dan sentido a la justicia y al bien común.

1.1.2 Ética y moral en la vida social¹

Los términos “ética” y “moral” suelen utilizarse indistintamente, sin embargo, consideramos oportuno diferenciarlos.

Por un lado, la moral expresa el conjunto de normas de comportamiento que cada sociedad ha construido; por otro lado, la ética permite interrogar esas normas, juzgarlas y, si es necesario, transformarlas.

Los seres humanos vivimos en comunidades que se encuentran regentadas por diferentes sistemas morales, influenciados por factores culturales, religiosos, históricos y políticos. Sin embargo, no todas las normas morales son iguales o universales válidas. En este momento, es donde la ética cumple su función crítica, puesto que permite evaluar las prácticas sociales desde la perspectiva de la justicia, la libertad y la dignidad.

La educación moral, por tanto, no se limita a enseñar lo que está bien o mal, sino que forma ciudadanos reflexivos, capaces de actuar con responsabilidad y construir una sociedad plural, respetuosa de la diferencia y de los derechos humanos. En sociedades pluriculturales como la ecuatoriana, esto requiere desarrollar una ética intercultural, que posibilite el diálogo entre la diversidad de cosmovisiones.

¹ **Moral:** Son normas, costumbres y valores que regulan el comportamiento dentro de una sociedad en un momento histórico determinado. Se relaciona con las acciones concretas que las personas consideran buenas o malas.

Ética: Es la disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral, sus fundamentos, su legitimidad y sus fines.

El Ecuador, como Estado plurinacional e intercultural, reconoce la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos, entre ellos el de la justicia indígena. Esta pluralidad jurídica conlleva una pluralidad moral. Esto implica que las comunidades indígenas organizan su vida colectiva con base en normas tradicionales, muchas veces distintas a las del derecho positivo estatal. Por ejemplo, su concepción de justicia está orientada al restablecimiento del equilibrio comunitario, no a la sanción punitiva.

En estos casos, se produce un conflicto ético y jurídico cuando se deben articular los derechos individuales con los derechos colectivos y el derecho propio de los pueblos originarios.

Resolver estos conflictos requiere más que una aplicación mecánica de la ley, puesto que, exige una interpretación intercultural, contextual y multidisciplinaria, que incorpore saberes como la antropología jurídica. En consecuencia, el jurista no puede limitarse al positivismo normativo, sino por lo contrario debe estar abierto al entendimiento de otras lógicas culturales que fundamentan los sistemas morales y jurídicos alternativos.

1.1.3 Valores en el ejercicio de la profesión jurídica²

El ejercicio de la profesión del derecho no se reduce al cumplimiento mecánico de normas o reglamentos, sino que implican una conciencia ética profunda, sustentada en principios que garanticen el respeto a los *derechos humanos, la justicia social y la equidad*.

Los códigos de ética profesional (de acuerdo a cada profesión), si bien ofrecen pautas importantes, no sustituyen la responsabilidad individual. Cada operador jurídico debe actuar con integridad, respetando en todo momento el sentido de justicia, sobre todo cuando estamos dentro de un Estado constitucional, en el cual el derecho no puede ser concebido exclusivamente desde el positivismo normativo.

El profesional del derecho está llamado a ejercer su rol con una formación *crítica y humanista*, que le permita comprender tanto el derecho estatal como los sistemas jurídicos, reconociendo la pluralidad jurídica y cultural.

La ética profesional en este contexto exige:

- Reconocer y respetar el pluralismo jurídico.
- Dejar de lado prejuicios ideológicos y elitistas.
- Adoptar una perspectiva intercultural e incluyente.

²

Profesión jurídica: Ejercicio del Derecho como función social regulada por principios éticos. Involucra la defensa de los derechos fundamentales, la promoción de la justicia y la tutela efectiva del orden constitucional.

Integridad: Valor que implica coherencia moral, honestidad y respeto por la dignidad humana. Es fundamental en la actuación de juristas y servidores públicos, pues condiciona la legitimidad de sus decisiones.

- Ejercer su profesión con apego a la ley, honestidad y rendición de cuentas.
- Una visión garantista del derecho, que proteja los derechos fundamentales.

En este contexto, la Constitución de 2008 consagra al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que exige a jueces, fiscales, defensores públicos y demás operadores jurídicos actuar bajo valores éticos que respalden una práctica profesional orientada a garantizar derechos, promover la equidad y respetar la diversidad.

Por otro lado, el artículo 83 de la Constitución establece como deberes ciudadanos: *respetar la ley y los derechos humanos, promover el bien común, actuar con honestidad en la administración pública, y fomentar la unidad en la diversidad*. Estos mandatos constitucionales reflejan valores éticos fundamentales que deben orientar la práctica jurídica.

En conclusión, podemos señalar que el ejercicio de la profesión del derecho dentro de un Estado democrático y plurinacional como el ecuatoriano requiere mucho más que conocimiento técnico sino por lo contrario implica una vocación de servicio, una ética pública comprometida y una actitud abierta al diálogo intercultural.

1.2 Valores, deberes y derechos ciudadanos

1.2.1 Ciudadanía y derechos en Ecuador³

La ciudadanía tradicionalmente ha sido entendida como el estatus legal que habilita a las personas para ejercer derechos civiles y políticos dentro de un Estado, asociada a condiciones como la mayoría de edad, el alfabetismo o el cumplimiento de deberes.

En nuestro país, la ciudadanía se redefine como un proceso activo de construcción social orientado a la realización de los derechos reconocidos en la Constitución de la República de manera individual y/o colectiva.

Es necesario precisar que el concepto de ciudadanía, en su formulación clásica, ha estado vinculado a modelos occidentales de Estado Nación, basados en la construcción de una comunidad homogénea de ciudadanos.

En América Latina, y especialmente en nuestro país, esta visión ha sido insuficiente para conceptualizar la realidad de las sociedades pluriculturales y multilingües, puesto que históricamente, la ciudadanía excluyó a varios sectores de la población (mujeres, analfabetos, indígenas y afrodescendientes) bajo supuestos religiosos, raciales o económicos.

3

Participación política: Es el ejercicio activo de la ciudadanía, que permite a los individuos y colectivos intervenir en los procesos de toma de decisiones políticas. No se limita al voto o la representación formal, sino que abarca la intervención en la formulación de políticas públicas, la consulta ciudadana, la fiscalización y otras formas de acción directa, especialmente reconocidas para pueblos y nacionalidades indígenas.

La Constitución del Ecuador transforma esta manera de pensamiento, puesto que amplía la titularidad de derechos a sujetos colectivos como comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, reconociendo explícitamente su agencia política y jurídica. Esta ampliación rompe con la visión individualista y responde a las luchas históricas de los movimientos sociales.

En este nuevo marco constitucional, la *participación política* se configura como un eje transversal que permite a todos los sectores de la sociedad formar parte de la toma de decisiones en los espacios públicos o que puedan afectar al interés general.

En este contexto, cobra vital importancia el concepto de consulta previa, libre e informada, garantizada a los pueblos indígenas en relación con la explotación de recursos naturales y la adopción de medidas legislativas que afecten sus derechos colectivos.

En este mismo sentido, se crea un modelo de democracia participativa, directa y comunitaria, que no solo incluye el voto, sino también varios mecanismos, tales como:

- Iniciativa normativa popular.
- Revocatoria del mandato.
- Rendición de cuentas.
- Participación en consejos ciudadanos sectoriales.

Un caso emblemático es el del pueblo Kichwa de Sarayaku, que demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber sido consultado antes de la concesión de su territorio a una empresa petrolera.

En este caso, la Corte IDH reconoció la violación al derecho a la consulta previa, reconociendo que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre el destino de sus tierras y recursos; este caso marcó un precedente crucial para la comprensión de la ciudadanía colectiva e intercultural en nuestro país y región.

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOPCCS) desarrolla varios principios constitucionales, que promueven la participación directa de la ciudadanía en los procesos de planificación, presupuesto participativo, y control social.

Por lo señalado, la ciudadanía ya no puede entenderse como una categoría jurídica de índole individual, sino por lo contrario, deberá entenderse como una categoría desarrollada en diversidad, colectiva, intercultural y plurinacional; surgiendo nuevos desafíos para la teoría y la práctica jurídica en la cual se deben reconocer herramientas interculturales y normativas que garanticen una participación efectiva a todos los sectores de la sociedad.

1.2.2 Derechos constitucionales y deberes sociales⁴

La Constitución de la República marcó un punto de inflexión en la comprensión y garantía de los derechos fundamentales, puesto que, abandonó las clasificaciones rígidas de derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), adoptando una visión integral y complementaria, en donde todos los derechos tienen igual jerarquía y son interdependientes.

Como parte fundamental de esta nueva visión es el efectivo reconocimiento de los derechos colectivos, de manera especial a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Estos derechos abarcan:

- Reconocimiento de sus sistemas jurídicos propios.
- Propiedad imprescriptible de sus territorios comunitarios.
- Derecho a la consulta previa, libre e informada.
- Preservación de su identidad cultural, espiritual y lingüística.

Los derechos colectivos antes referidos, no reemplazan a los derechos individuales, sino por contrario los complementan desde una lógica de pluralismo jurídico el cual reconoce la existencia de múltiples formas de justicia y convivencia legítimas dentro del Estado.

De manera simultánea, la Constitución establece un catálogo de deberes ciudadanos (art. 83), mismos que son comprendidos como compromisos éticos y jurídicos indispensables para la convivencia en sociedad, entre ellos podemos destacar:

- Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
- Respetar irrestrictamente los derechos humanos.
- Defender la soberanía y el patrimonio nacional.
- Promover la unidad y la igualdad.

Este marco jurídico reconoce que todo ejercicio de derecho lleva implícito responsabilidades compartidas; dicho de otra manera, los ciudadanos son llamados no solo a exigir sus derechos, sino también a actuar de manera responsable y solidaria en la vida colectiva.

Un ejemplo particular es el derecho a la educación intercultural bilingüe, mismo que impone al sistema educativo a respetar y fortalecer las identidades culturales de los pueblos indígenas y permita el uso de sus lenguas ancestrales como vínculo de aprendizaje.

⁴ **Derechos colectivos:** Son los derechos que pertenecen a grupos humanos organizados —como pueblos indígenas, comunidades afroecuatorianas, montubias, entre otros— y que protegen sus identidades, territorios, culturas, formas de organización y saberes ancestrales.

Deberes sociales: Son obligaciones éticas y legales que los ciudadanos asumen para contribuir al bienestar común, la paz social y el respeto a la diversidad. Incluyen el respeto a la ley, la promoción de la unidad nacional y la valoración de las diferencias culturales.

En este mismo sentido, el artículo 57, numeral 4, garantiza la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, protegiendo los territorios colectivos frente a procesos de despojo o mercantilización.

Sobre los deberes sociales, el artículo 83, numeral 10, impone la obligación de promover relaciones interculturales que promuevan la igualdad en la diversidad, en la cual se deberá desarrollar una convivencia pacífica y justa que requiere reconocimiento mutuo y dialogo entre culturas.

En conclusión, podemos detallar que el marco de derechos y deberes establecido por la Constitución ecuatoriana de 2008 representa una transformación profunda del modelo jurídico tradicional. Se pasa de un enfoque individualista y centralizado a una visión más inclusiva, garantista, y basada en los principios del Buen Vivir y el respeto al pluralismo.

1.2.3 Cultura democrática y Estado plurinacional⁵

La Constitución de la República del Ecuador crea una estructura estatal que se fundamenta fundamentada en la plurinacionalidad y la interculturalidad, configurándose una ruptura entre el modelo clásico del Estado – Nación, sustituyéndose por una nueva visión de cultural, jurídica y política.

En este mismo orden de ideas, el Estado plurinacional reconoce que dentro de un país existen múltiples nacionalidades con sus propias formas de organización política, económica, jurídica y espiritual; esta coexistencia se traduce en un marco jurídico que reconoce y legitima la diferencia, incorpora derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.

Por su parte, la interculturalidad, se visualiza como eje transversal que orienta la elaboración de las políticas públicas, interpretación constitucional, y, en general todas las acciones del Estado.

⁵ **Estado plurinacional:** Es un modelo de organización estatal que reconoce la existencia de múltiples pueblos y nacionalidades dentro de un mismo territorio nacional. Estas nacionalidades poseen identidad cultural, lingüística, territorial e institucional propia. La plurinacionalidad no fragmenta el Estado, sino que reconfigura su unidad desde la diversidad.

Estado intercultural: Es aquel que, más allá del reconocimiento de la diversidad, promueve una relación horizontal, respetuosa y equitativa entre culturas, estableciendo como principio rector la interculturalidad, entendida como diálogo entre saberes, normas y cosmovisiones.

Pluralismo jurídico: Es la coexistencia legítima de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio social y político. Implica el reconocimiento de que el derecho no se reduce al sistema estatal positivista, sino que incluye los sistemas normativos propios de los pueblos originarios y otras formas de normatividad socialmente reconocidas.

Justicia indígena: Es el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas, dentro de su territorio, conforme a sus costumbres y derecho propio. Está reconocida constitucionalmente y se rige por principios de oralidad, restauración del equilibrio comunitario y armonía.

En lo que respecta al pluralismo jurídico, se configura como uno de los pilares del Estado plurinacional, puesto que, reconoce la existencia de múltiples fuentes de normatividad legítima que deben convivir en condiciones de igualdad; en consecuencia, la Constitución no solo valida la justicia indígena como una forma autónoma de impartir justicia dentro del territorio de las nacionalidades, sino que ordena establecer mecanismos de coordinación con el sistema judicial ordinario.

Uno de los ejemplos más relevantes del pluralismo jurídico en nuestro país es el artículo 171 de la Constitución, al determinar que las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones y derecho propio, dentro de sus territorios y *con límites establecidos por la Constitución* y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

El caso “La Cocha” (estudiado por la Corte Constitucional del Ecuador) puso en evidencia la necesidad de establecer criterios de coordinación y delimitación de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; la Corte en este caso reconoció que no se puede imponer automáticamente la jurisdicción estatal sobre casos que se enmarcan en el ámbito territorial y cultural de un pueblo indígena.

Este tipo de decisiones reflejan los retos reales de la coexistencia de sistemas jurídicos en un Estado democrático y plurinacional, demostrando cómo la cultura jurídica debe transformarse para garantizar el respeto a la diversidad y la autodeterminación de los pueblos.

En conclusión, podemos precisar que la construcción de un Estado plurinacional e intercultural en Ecuador no es un gesto simbólico, sino por lo contrario, un proceso de transformación institucional y jurídico profundo, mismo que supone pasar de una visión monocultural y excluyente a uno que reconozca la pluralidad de saberes, formas de vida y sistemas normativos.

1.3 Referencias histórica y sistemática de la realidad social, económica y política del Ecuador

1.3.1 Historia del Ecuador moderno⁶

La historia moderna del Ecuador no fue una línea uniforme y una narrativa única, más bien requiere ser estudiada desde diversas dimensiones tales como la económica, social, política, ideológica y cultural.

A raíz de la gesta independentista y la consolidación de la República en 1830, se inicia un controversial proceso de formación del Estado, mismo que se caracterizó por tensiones entre un modelo centralista versus resistencias regionales.

Para abordar este proceso, debemos entender las siguientes etapas:

- **Independencia (1820–1830):** El proceso de independencia fue el resultado de causas estructurales y contextos internacionales favorables, comenzó con el Grito de Independencia en Quito en 1809 y se consolidó con la declaración de independencia de Guayaquil en 1820 y la victoria patriota en la Batalla de Pichincha en 1822. Las provincias de Quito y Cuenca se unieron a la Gran Colombia, pero en 1830, tras su disolución, se proclamó el Estado del Ecuador en la Primera Asamblea Constituyente en Riobamba.
- **Organización republicana (1830–1895):** Tras la independencia, nuestro país vivió décadas de inestabilidad política, caudillismos y oligarquías regionales; consolidándose un Estado terrateniente, con exclusión social, discriminación racial y escasa participación ciudadana. En este proceso se presentaron múltiples constituciones y gobiernos de característica autoritaria, destacándose el período de Gabriel García Moreno, quien gobernó con mano dura desde una visión confesional. En lo económico el auge cacaotero permitió desarrollar una economía más integrada, y hacia fines del siglo XIX se configuraron fuerzas políticas, conservadoras y liberales, al tiempo que el Estado intentaba construir una identidad nacional unificada.

⁶ **Época republicana:** Corresponde al período histórico que comienza tras la independencia de la dominación colonial española, formalizada en 1830 con la constitución de la República del Ecuador. Representa el inicio del proceso de consolidación institucional del Estado nacional.

Periodización histórica: Es una herramienta metodológica que permite dividir la historia en bloques de tiempo (épocas, períodos, etapas) con el fin de facilitar su análisis, interpretación y enseñanza. Permite identificar continuidades y rupturas significativas en procesos sociales, políticos y económicos.

Historia regional: Enfoque historiográfico que estudia las dinámicas locales y territoriales, reconociendo que la historia nacional no es homogénea. Analiza cómo distintas regiones viven de forma diferenciada los grandes procesos históricos, como la independencia, la modernización o la construcción del Estado.

- **Liberalismo y la secularización (1895–1925):** La revolución liberal, encabezada y liderada por Eloy Alfaro marcó el inicio de un Estado laico y de tinte modernizador, con reformas profundas, tales como la separación Iglesia y el Estado y la secularización de la educación y el apareamiento del registro civil que hasta ese entonces estaba en manos de la iglesia católica.

El auge del cacao fortaleció a la élite comercial de guayaquileña, que consolidó el poder político; sin embargo, tras la fase revolucionaria, el poder oligárquico liberal se impuso, descontándose del pueblo. En 1925, la crisis económica, y, la concentración del poder, decantó en un golpe militar que puso fin al ciclo liberal, dando paso a una etapa reformista.

- **Reformismo estatal y la consolidación institucional (1925–1960):** Con la "Reforma Juliana" de 1925 se inició una etapa de modernización estatal, surgimiento de nuevos partidos y reformas sociales tales como el reconocimiento del voto femenino y la expedición del Código del Trabajo.

La economía pasó de la crisis cacaotera a una bonanza bananera que impulsó la expansión agrícola y comercial de manera especial en la costa. El Estado se fortaleció, aunque siguieron existiendo tensiones sociales y represión entre conservadores y liberales. Esta etapa culminó con gobiernos autoritarios y conservadores que ofrecieron estabilidad sin profundas transformaciones estructurales.

- **Transformaciones estructurales y la crisis del modelo desarrollista (1960 en adelante):** Desde los años 60, nuestro país experimentó un cambio en su estructura económica, pasando de un modelo agroexportador a uno petrolero.

La dictadura militar de los años 70 administró los ingresos petroleros, en el cual se consolidó el modelo capitalista dependiente. En los años 80 se implementó el modelo neoliberal que generó una profunda crisis social, migración masiva y endeudamiento externo.

En los 90 surgieron con fuerza los movimientos indígenas, los cuales exigían y demandan el reconocimiento de derechos colectivos y el pluralismo jurídico. En 2006, con la llegada de Rafael Correa se marcó una ruptura con el modelo neoliberal, proponiendo un nuevo pacto social basado en el Buen Vivir, este modelo se enmarcó en la izquierda latinoamericana que busca descolonizar el poder, el saber y la economía.

Un enfoque desatacado es el de la historia regional, que nos permite entender como cómo ciudades como Cuenca, Guayaquil, Quito o zonas como el oriente ecuatoriano vivieron de manera distinta los procesos nacionales; por ejemplo, mientras desde el centro del poder se ve el siglo XIX como un momento de ruptura (independencia, secularización, liberalismo),

desde la periferia y/o ruralidad se evidencian fuertes continuidades sociales, culturales y económicas, que desafiaron el ideal moderno del Estado Nación homogéneo; permitiendo desmontar la idea centraliza, visibilizando los conflictos por el control político, distribución del poder y sentido de pertenencia.

El proceso de formación del Estado nacional en el siglo XIX es un caso paradigmático de la historia moderna puesto que el proceso incluyó:

- Burocracia centralizada, con presencia mínima en provincias.
- Creación de una normativa jurídica unificada, que consolidaba la idea de República.
- Se incorpora la ciudadana, por medio del sufragio, inicialmente censitario y excluyente, pero que luego se amplió gradualmente.

Esta construcción fue disputada por las élites regionales, que defendían sus intereses económicos y políticos; en Guayaquil, por ejemplo, existía un fuerte vínculo con el comercio exterior y un modelo liberal, mientras que en la sierra predominaban estructuras sociales más conservadoras y clericales; estas tensiones estructuraron buena parte de la historia política del país y siguen siendo evidentes en el siglo XXI.

1.3.2 Transformaciones sociales, económicas y políticas desde la independencia⁷

Desde la independencia en 1830, el Ecuador ha atravesado diversas transformaciones sociales, económicas y políticas, mismas que han estado orientadas a la consolidación de un Estado nacional viable y soberano; en este sentido dentro del siglo XIX, los primeros esfuerzos por institucionalizar la república se centraron en:

- Penetración político - administrativa en las regiones.
- Creación de códigos jurídicos y normativas unificadas.
- Diseño de mecanismos de incorporación social, como el sufragio y la educación laica.

Sin embargo, estos procesos se enfrentaron a múltiples obstáculos, tales como la fragmentación regional, la ausencia de una economía nacional articulada, el predominio de élites locales que resistían la centralización del poder. Por lo tanto, la construcción estatal se

⁷ **Estado como institución:** Estructura organizada y permanente, compuesta por un aparato burocrático y un conjunto de instituciones interdependientes, que administra el poder público y los recursos. Se diferencia de la mera expresión política de intereses de dominación al aspirar a encarnar el interés general, aunque en la práctica puede reflejar relaciones de poder desiguales.

Integración nacional: Proceso mediante el cual se consolida la unidad del Estado en dos planos: el territorial, que implica la presencia física y normativa del Estado en todo el territorio; y el funcional, que promueve la cohesión social e inclusión de la ciudadanía en las dinámicas nacionales.

Neoliberalismo: Modelo económico-político que promueve la reducción del Estado, la liberalización de los mercados, la privatización de servicios públicos y la concentración del capital. En América Latina, ha tenido como consecuencia el debilitamiento institucional, el aumento de la desigualdad y la subordinación a organismos financieros internacionales.

desarrolló en un contexto de baja cohesión social y de predominancia de lógicas clientelares, sin proyectos ideológicos orgánicos.

Durante el siglo XX, el Ecuador vivió algunos destellos de modernización institucional (como las reformas liberales y las reformas agrarias), pero también de profunda crisis, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990, cuando el modelo neoliberal se impuso en el país.

La liberalización de la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de sectores estratégicos provocaron un empobrecimiento generalizado en la población, acompañados de la precarización del trabajo y la pérdida de soberanía en la formulación de políticas públicas.

En este contexto, en el periodo de gobierno (2008 - 2017), se propuso reconstruir el rol del Estado y transformar las estructuras de poder. Esta transformación incluyó:

- Fortalecimiento de la inversión pública.
- Expansión de derechos sociales como la salud y la educación.
- Promulgación de la Constitución en el año 2008, que plantea la visión de un Estado constitucional de derechos y justicia social.
- Aprobación de leyes estructurantes, como la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (2011), para contrarrestar la concentración económica.

Estas decisiones tenían como objetivo romper con las élites tradicionales y la intención de construir un modelo de desarrollo centrado en el bienestar colectivo, la equidad y la sostenibilidad ambiental.

En conclusión, podemos indicar que la historia del Ecuador desde su independencia está marcada por una búsqueda constante de integración nacional, cohesión social y autonomía política y económica. En estas aspiraciones las transformaciones políticas, económicas y sociales han respondido tanto a desafíos internos (como la desigualdad estructural y la fragmentación regional) como a presiones externas (como la influencia de organismos financieros internacionales).

1.3.3 Instituciones sociales y desigualdades persistentes⁸

La sociedad ecuatoriana históricamente se ha caracterizado por profundas desigualdades económicas, originadas por el colonialismo y profundizadas por los modelos neoliberales en su historia republicana.

⁸ **Instituciones sociales:** Son estructuras formales (como el Estado, la escuela, el sistema judicial) e informales (como la familia, las costumbres o normas sociales) que organizan las relaciones sociales y configuran el orden político, económico y cultural. Establecen normas, roles y formas de autoridad que moldean la vida cotidiana.

La consolidación de un modelo estatal occidentalizado y centralizado no permitió ver con nitidez las realidades y demandas de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y mujeres, institucionalizando una sociedad excluyente.

En el siglo XIX, por ejemplo, la idea de "igualdad ante la ley" no reconocía las condiciones materiales de exclusión que vivían los pueblos originarios, permitiendo a las elites la monopolización del poder político y económico. Las instituciones sociales tales como: la escuela, la iglesia, el sistema de justicia y los medios de comunicación, contribuyeron a reforzar un imaginario nacional homogéneo, blanco - mestizo, urbano y patriarcal.

A pesar de los avances constitucionales, como la consagración del Estado plurinacional e intercultural como lo hemos estudiado y el reconocimiento de la justicia indígena y los derechos colectivos, las desigualdades persisten, por ejemplo:

- En el acceso a servicios básicos (salud, educación, justicia).
- En los niveles de representación política.
- En la valoración epistémica de los saberes no occidentales.
- Reproducción de formas de discriminación estructural y simbólica.

Estas desigualdades son interseccionales, puesto que se cruzan y refuerzan entre sí; por ejemplo, las mujeres indígenas enfrentan en un mismo momento discriminación de género, étnicas, territoriales y económicas, tanto dentro de sus comunidades como en las estructuras estatales.

Para superar estas estructuras que generan desigualdad desde la institucionalidad propiamente dicha, no basta con reformas legales, sino por lo contrario, es necesario transformar las instituciones sociales, generando lógicas de justicia social, equidad epistémica y reconocimiento de las diferencias, lo cual implica cuestionar la colonialidad del pensamiento.

En definitiva, las desigualdades en el Ecuador no son anomalías del sistema, sino por lo contrario son expresiones estructurales de un orden social fundado en jerarquías coloniales,

Desigualdades persistentes: Son asimetrías estructurales que, pese a reformas legales o cambios institucionales, se mantienen en el tiempo. Pueden manifestarse en el acceso desigual a la educación, la justicia, la salud o la representación política, y afectan de forma diferenciada a personas según su etnia, género, clase o territorio.

Colinealidad del poder: Concepto desarrollado por Aníbal Quijano que alude a un patrón de dominación global que, desde la conquista colonial, articula jerarquías raciales, económicas y epistémicas. Persiste más allá del colonialismo formal, reproduciendo desigualdades y subordinaciones.

Colonialismo interno: Es la forma en que las estructuras coloniales de dominación se internalizan dentro de un Estado y en la subjetividad de los individuos, reproduciendo exclusiones y jerarquías hacia grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos, incluso dentro de las propias fronteras nacionales.

raciales, patriarcales y clasistas; las instituciones sociales, lejos de ser neutrales, juegan un papel central en la reproducción o transformación de estas desigualdades.

Para el estudiante de derecho, esto plantea el reto de adoptar una perspectiva crítica e intercultural que no se limite al estudio formal del orden jurídico, sino por lo contrario, se deben fundar en las realidades sociales y los saberes de los pueblos.

Bibliografía y Linkografía

- Artículo- ESPE- . (2019). Ecuador: Realidad Nacional. Libro. Segunda edición. 261. <https://www.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2020/10/LibroEcuadorRealidadNacionalESPE.pdf>
- Giraldo García, F., Pérez, A., & Domínguez Soto, A. (Eds.). (2017). Instituciones sociales, conflictos políticos y cambios: Desarrollo y crisis. Universidad del Norte. <https://www.digitaliapublishing.com/a/54958>.
- Físico- 10B10027. Lola Vázquez S. (2013). Ecuador su realidad. Quito: José Peralta.
- Urquidí, V. L., & Hernández Chávez, A. (2016). Otro siglo perdido: Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005). Fondo de Cultura Económica. <https://www.digitaliapublishing.com/a/64910>
- Romero-Heras, J. C., Erazo-Álvarez, J. C., Pinos-Jaén, C. E., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Desnaturalización de acciones afirmativas en el acceso a la educación superior en el Ecuador a favor de las víctimas de violencia de sexo o género. Iustitia Socialis: Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, 5(8), 50–72. [https://doi.org/\[agregar-si-existe-doi\]](https://doi.org/[agregar-si-existe-doi])